

מסורת הש"ס

א) חגיגה ו, ב) וויקרא כו, כג. ועי' מנפ"ל, אור ישוב, ורש"ש, א) חגיגה ח. סוכה ה' ר"ה ד'; ויומא פ. חולין קלח. ערכין ד'; ד) נע' תוס' יומא עב. ד"ה נעציר, א) נדפרי"ר: כפחות, א) נע' חולין קלט; ובש"י שם ד"ה ת"ל ומנן את הערקך וז"כ בתוס' הרי"ד נע' כרש"ש, א) ו' ז"ל לה. יעב"ז, א) ספרי פי' ראה, ט) "נץ יעקב" ליתא בפסרי. ויעין בן אריה מש"כ בזה, א) נע' תוס' סוכה יא: ד"ה וגידולו וזיק מד: ד"ה פיר', א) רש"א מ"ו, א) ז"ל שם שנים שלמות, יעב"ז, א) נדברים טו, ד), א) נשמות כל, לב, א) וויקרא כו, ג, א) נדפדפי' ומיקבך, ושלון הפסוק, א) נגינה ב ע"א, ע"ש, א) נדברים טו, ד), ק) נפסחם סו ע"א, א) נדפרי"ר מסתי. וע"ע רש"י נדה יט ע"ב ד"ה ארן, א) ז"ל בכל כרש"ש, א) נדבור וז שייך לעיל טו ע"ב, א) נצמוד לב, א) נדברים טו, א) ז"ל והנחל השוכר וז' חמה. טמן לו שכור, טעמא. כרש"ש, ע"ש, ד) נגליל טו ע"א, א) נע' תוס' חגיגה ו' ד"ה ר' יוחנן, ט) נעין לגליל טו ע"א ודבטי שם ד"ה לא כפרלא,

גליון הש"ס

נב' בעושה מעשה מחבו. עיין ב"ק דף פו ע"א ד"ה שבת גדולה:

מוסף רש"י

דתפשטה מרובה לא תפשטה. כל מקום שמתא' שני דברים, אחד תופש מרובה ואחד תופש מועט, טוב לן לתפוס את המועט, שפילו היה לן לתפוס את המרובה ותפשט את המועט תפסיק תפיסה, שם בכלל המרובה המועט, אצל אס תפוס המרובה והיה לן לתפוס המועט, מנאלת תשפסת שלא כדן (חגיגה יד.), דש להקשות תפוש את המועט (ערכין ד.), תפשטה מועט תפשטה. דלי מקשה לן תפוש את המרובה, אינו חולק על דבריך אלא מוסף, דבכלל מרובה אלא מועט (שם). ועי' כעיי' חולין קלח. בארובח), תלמוד לומר אשר ברכך ה' אלהיך. מכל מה שצריך בוראך (דברים יט ד.).

מוסף תוספות

א. הי' למי"ד בכל שהוא. תוס' הרא"ש.

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

ס) **ויכול אפילו חלה**. בתוך שש יהא חייב להשלים ימי חלויו: ס"ל **וכשציעים יא**. ואפילו לא עבד שש^ט שלמים: **ופגע בו וצנל**. אחרי כן למחרת: **בעושה מעשה מחט**. בחלויו שהוא מעשה קל קמני לעיל כל שש אינו חייב להשלים דהא עבד ליה מלאכה: **מעשה מחט**. מופר: חלה ד'

נעשה בו'. דהכי קמני כי חלה שלש אינו משלים חלה יותר מכאן כחלה כל שש והוא חייב להשלים: **מכל מין ומין**. מנאלק ומגדק ומיקבך^ט שזה ה' סלעים מכל אחד שהן ט"ו סלעים ולקמיה פריך מנינא אתא לאשמועינן: **כשלים של עבד**. נזק שור מועד שהרג את העבד^ט ולקמיה יליף טעמא: **כחמשים של ערכין**. הוא ערך גדול שצעררכין^ט: **מנינא אתא לאשמועינן**. כשלשה מינין של חמש הוו להו ט"ו: **הא קמ"ל בו'**. להכי תני שהן חמש עשרה לאשמועינן דלא קפיד אלא אומנינא דט"ו סלעים אצל אחמש מכל מין לא קפיד דלי כזיר ליה מהאי וטפי ליה מהאי לית לן כה: **ריקס ריקס**. לא תשלחנו ריקס (דברים טו) ובפדיון הבן כתיב (שמות לד) וכל כבוד בנך מפדוה ולא יראו פני ריקס: **אי כסיו ריקס לצסוף**. הענק תעניק לו מנאלק מגדק^ט מיקבך ולא תשלחנו ריקס כדקאמרת: **ריקס מעיקרא**. קודם הענק תעניק שדי ריקס כו': **מעולת ראייה**. דליתיה אלא שמי כסף^ט: **אשר צריך**. סופא דהענק תעניק הוא ללמדך שתדרוש המקרא לרבות ולא למעט: **נתינה נתינה**. כתיב הכא^ט תתן לו וכתיב התם כזוקי עבד כסף שלשים שקלים יתן לאדוניו

(סם כה): **ונילף נתינה מעבד חדא דתפשטה מרובה בו'**. כולה חדא קושיא היא עד עבד מעבד הוה ליה למילף: **מינה מינה גמר**. אין אדם דן ג"ש מעמיה^ט ומסורה היא להם מרבותיהם ומסיני^ט איזו מינה נכתבה לג"ש^ט ככל דבר הלמד מחזירו. ועד השתא דהוה אמרינן דרבי שמעון גמר מרביה דנתינת הענק נדרש לג"ש הוה פרכינן ג"ש מנא ליה דגמר מנתינה דערכין נגמר מנתינה דעבד מש"ה אינטיקין לתרזי ג"ש דר' שמעון לאו ג"ש דנתינה גמר אלא דמיכה כתיב בעבד (ויקרא כה) וכי ימוך וכתיב בערכין (סם כו) ואס מן הוא: היינו דכסיז **לאן גורן ויקב** למימר שדי ג"ש אכל חד מינייהו דהוו להו ט"ו: **למה לי**. הואיל וסופו לרבות כל דבר מאשר צריך: **ככלל צרכה**. לאן פרה ורבה וכן גידולי קרקע: למעוטי

מיכה גמר בשלמא לר' מאיר היינו דכתיב צאן גורן ויקב אלא לר' יהודה ורבי שמעון האי צאן גורן ויקב למה לי האי מיבעי ל' ליה^ט לכדדתינא יכול לא יהו מעניקין אלא מצאן גורן ויקב מגין לרבות כל דבר ת"ל אשר ברכך יי' אלהיך א"כ מה ת"ל צאן גורן ויקב לומר לך מה צאן גורן ויקב מיוחדים שישגן בכלל ברכה אף כל שישגן בכלל ברכה הייצאו כספים דברי ר' שמעון רבי אליעזר^ט בן יעקב אומר יצאו פרדות ור' שמעון משבחן בגופייהו ורבי אליעזר בן יעקב כספים עביד בהו עייסקא וצריכא דאי כתב רחמנא צאן הוה אמינא בעלי חיים אין גידולי קרקע לא כתב רחמנא צאן יקב למה לי אמינא גידולי קרקע אין בעלי חיים לא כתב רחמנא צאן יקב למה לי

יכול אפילו חלה ת"ל יובשביעית יצא אמר רב שישת אהבא במאי עסקינן כגון שברח ופגע בו יובל מהו דתימא הואיל ואפיק ליה יובל שילוחו מעמד קרינן ביה ולא ניקנסיה ונעניק ליה קמ"ל אמר מר יכול אפילו חלה ת"ל ובשביעית יצא אפילו חלה כל שש והתניא חלה שלש ועבד שלש אינו חייב להשלים חלה כל שש חייב להשלים אמר רב ששת אבעושה מעשה מחט הא גופא קשיא אמרת חלה שלש ועבד שלש אין חייב להשלים הא ארבע חייב להשלים אימא סיפא חלה כל שש חייב להשלים הא ד' אין חייב להשלים הכי קאמר יחלה ד' נעשה כמי שחלה כל שש וחייב להשלים: תנו רבנן כמה מעניקים לו חמש סלעים מכל מין ומין שהן חמש עשרה סלעים דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר ישלשים כשלשים של עבד ר"ש אומר חמשים כחמשים שבערכין אמר מר חמש סלעים מכל מין ומין שהם חמש עשרה סלעים דברי ר' מאיר ור"מ מנינא אתא לאשמועינן הא קמ"ל מיבצר הוא דלא מבצר ליה מזהאי מנינא ואי בצר ליה מחד מינא וטפי ליה מחד מינא לית לן בה מאי טעמא דרבי מאיר יליף² ריקס³ ריקס מבכור מה להלן חמש סלעים אף כאן חמש סלעים ואימא חמש סלעים מכולהו אי כתיב ריקס לבסוף כדקאמרת השתא דכתיב ריקס ברישא שדי ריקס אצאן ריקס אגורן ריקס איקב ונילף ריקס ריקס⁶ מעולת ראייה אמר קרא אשר ברכך יי' אלהיך רבי יהודה אומר שלשים כשלשים של עבד מאי טעמא דרבי יהודה יליף נתינה נתינה מזה מזה להלן שלשים אף כאן שלשים ונילף נתינה נתינה^ט מערכין מה להלן חמשים אף כאן חמשים חדא דתפשטה מרובה⁷ לא תפשטה תפשטה מועט תפשטה ועוד עבד מעבד הוה ליה למילף ר' שמעון אומר חמשים כחמשים שבערכין מאי טעמיה דרבי שמעון גמר נתינה נתינה מערכין מה להלן חמשים אף כאן חמשים ואימא^ט בפחות שבערכין אשר ברכך יי' אלהיך כתיב ונילף^ט נתינה נתינה מעבד מה להלן שלשים אף כאן שלשים חדא דתפשטה מרובה לא תפשטה ועוד עבד מעבד הוה ליה למילף ר' שמעון מיכה

מיכה גמר בשלמא לר' מאיר היינו דכתיב צאן גורן ויקב אלא לר' יהודה ורבי שמעון האי צאן גורן ויקב למה לי האי מיבעי ל' ליה^ט לכדדתינא יכול לא יהו מעניקין אלא מצאן גורן ויקב מגין לרבות כל דבר ת"ל אשר ברכך יי' אלהיך א"כ מה ת"ל צאן גורן ויקב לומר לך מה צאן גורן ויקב מיוחדים שישגן בכלל ברכה אף כל שישגן בכלל ברכה הייצאו כספים דברי ר' שמעון רבי אליעזר^ט בן יעקב אומר יצאו פרדות ור' שמעון משבחן בגופייהו ורבי אליעזר בן יעקב כספים עביד בהו עייסקא וצריכא דאי כתב רחמנא צאן הוה אמינא בעלי חיים אין גידולי קרקע לא כתב רחמנא צאן יקב למה לי

למר

יו.

ס) **אמה** העבריה בסימנים ת"ל ובי תשלחנו. מימה דלקמיה^ט דרשין אף לאמתך תעשה קי^ט להענקה ולמה לי תרי קראי וי"ל דתרוייהו צריכי דלי לאו לאמתך לא הוה ילפינן הענקה בזמנה העצריה מוכי תשלחנו כיון דלא אשכחן כה הענקה כלל ואי לא וכי

תשלחנו מאף לאמתך לא הוה שמעינן הענקה אלא ציואל^ט בשש דומיא דעבד אצל כסימנים לא: חל"ה שלש ועבד שלש אינו חייב אחרים. יש שהיו רוצים לומר שאותם שכרים מלמדי מיונקות אס חלו חלי זמן כמו כן לא יהיו משלמים את זמנן כמו ע"ע דהכא ויטלו כל השכירות כיון שהיו אנוסין וקשה דצפרק השוכר את האומנין (ב"מ דף עו.) קאמר רב פועל יכול לחזור בו ואפילו בזאי היום ופריך והתנן השוכר את הפועל ושמע שמת לו מת או שאחזתו חמה יכול לחזור בו טעמא דמת לו מת שאנוס הוא הא לא הכי אינו יכול לחזור בו והשתא אי היכא דאניס נוטל שכירותו משלם מת דאניס הוא נוטל שכירותו משלם ורב איירי דכלא אניס ואינו נוטל אלא מה שהרויח אלא ע"כ אף כי נמי הוי אנוס אינו נוטל אלא מה שהרויח ואי לא אניס ידו על המחמונה דצה"כ שוכר עליו אס בזאתה חזילתו לידו או מטעהו כדאמר (שם עה:) גבי השוכר את הפועל להעלות פשתנו מן המשרה והשתא פריך שפיר לרב וא"כ מלמדי מיונקות נמי אס חלו לא יקחו אלא מה שהרויחו דאין לדמותם כלל לע"ע דעבד עצרי גופו קנוי לאדוניו^ט הילכך חלה שלש אינו חייב להשלים דאין יכול לעשות מלאכה יותר מיכולתו אצל מלמד אין גופו קנוי אלא שכר עצמו ללמוד עד הזמן וכשאינו יכול להשלים לא יטול אלא מה שהרויח ועוד נראה לחלק צין מלמד לע"ע דעבד היכא דחלה ג' ועבד ג' היינו טעמא דאינו חייב להשלים משום דכתיב צספר (ישעיה טו) א מקלה שלש שנים כשני שכיר אס כן מצינו דשנים דשכיר הן שלש שנים והיינו דכתיב^ט כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים והילכך היכא דעבד שלש דהיינו שני שכיר אמר דאינו חייב להשלים ויטול שכרו כיון דעבדו ג' שנים דהיינו שני שכיר:

ונילף ריקס ריקס **מעולת ראייה**. וא"ת בעולת ראייה גופה מנא לן דבכל שהוא נילף מצכור ותהא ה' סלעים וי"ל דשמא הלכה למשה מסיני הוא דבכל שהוא דהא למי"ד צפ"ק דחגיגה (דף ו.) דעולת ראייה שמי כסף דבר תורה אמרו צירושלמי פ"ק דמסכת פאה^ט דהוי הלכה למשה מסיני^ט א: **חדא** דתפשטה מרובה לא תפשטה. תימה כיון דכתיב אשר צריך הוה לן למילף מן המרובה כדאמר לעיל דפריך ונילף ריקס ריקס מעולת ראייה ומשני אמר קרא אשר צריך וי"ל דלא דמי דלעיל לא כתב אלא חד ריקס אככור ועולת ראייה אית לן למילף מן המרובה משום אשר צריך אצל הכא חד נתינה

כתיב גבי עבד וחד גבי ערכין ואין לומר דאשר צריך קאי אמרובה דהיינו ערכין אס סברא ללמד מעבד משום דתפשט מועט תפשט ומדע דהא כי יליף מערכין מהני אשר צריך לאפוקי דלא נילף מפחות שצעררכין ומשני אמר קרא אשר צריך: למר

עין משפט נר מצוה

קם א מיי פ"ג מהל' עבדים הלכה טו סמג עשין פו:

קסא ב ג מיי שם פ"ב הלכה ה:

קסב ד ה מיי שם פ"ג הל' יד סמג עשין פד ובלאין קמח:

תורה אור השלם

- כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם.
- ובי תשלחנו חפשי מעפרך לא תשלחנו דברים טו יג
- ופטר חמור תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו כל בבור גניך תפדה ולא יקרא פני ריקס:
- העניק תעניק לו מצאנך ומגדקך ומיקבך אשר ברכך יי' אלהיך דברים טו יד

תוס' ר"י הזקן

ובשביעית. אף בשביעית עובר היינו כשברח. יצא. אע"פ שתבטל, והיינו כשחלה. ופגע בו יובל. פ"שה מיד למחרת שברח. והרי"פ (נבדרי"ם פ"ב ה"ד) פירש אפילו כשהוא בוחח יצא לחרות, וכ"ש אם פגע בו כשחור ומשלים, ולעולם אין לאחר יובל תשלומין. ואית דמפרשי שברח שנה קודם יובל ולאחר יובל הוא משלים כמה שברח ויוצא כשעבד שנה. [מכח] יובל שעבר. מחט. שעושה מלאכה קלה ואינו בטל מכל וכל אפילו חלה כל שש בזה החולי יצא, אבל אם אינו יכול לעשות שום מלאכה הואיל ותבטל רוב שש ישילים. ומסתברא שאין זה הדין אלא כעבד עברי, אבל שכיר אחר אם חלה מחשב עמו כל מה שתבטל ואם מעט אם הרבה. ואיכא מ"ד דה"ה בשכיר פועל, דשכיר קרייה רחמנא. ט) ירושלמי. ברח וחלה, שעבד רוב שש ואם לא ברח היה פטור. לא אבשת, לא חלית. אתנשמת בפריע, (ותרפיאח) [נתרפאת] מהרה.